

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor územního plánování
Staroměstské náměstí 6
110 00 Praha 1

**Připomínka k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu a k
Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území v části
vymezení akceleračních oblastí pro větrné elektrárny AOV 51
Řenče, AOV 62 Strážovice a AOV 63 Únětice**

Jméno a příjmení: _____

Datum narození: _____

Adresa trvalého pobytu: _____

Text připomínky:

Tímto podáním vyjadřuji svůj nesouhlas s návrhem Změny č. 2 Územního rozvojového plánu v části vymezení akceleračních oblastí AOV 51 Řenče, AOV 62 Strážovice a AOV 63 Únětice. Návrh dle mého názoru nedostatečně zohledňuje místní podmínky a zájmy obyvatel jižního Plzeňska, jak rozvádím v jednotlivých připomínkách níže.

Odůvodnění námitek:

1. Kumulativní vlivy nelze odložit do dalších řízení

Námítkou je, že posouzení kumulativních vlivů nelze odložit do dalších povolenacích řízení – v té chvíli již bude akcelerační režim schválen. Pokud bude území zařazeno mezi akcelerační oblasti, bude další povolování zjednodušeno a otevřené posouzení kumulativních vlivů již nebude reálné. Kumulativní vlivy je proto třeba posuzovat již nyní, na úrovni územně plánovací dokumentace.

Právní podklad: Zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); směrnice SEA 2001/42/ES; princip předběžné opatrnosti.

K obdobnému závěru dospívají i odborné studie, mj.: European Environment Agency. Landscape impacts of energy infrastructure. EEA Reports.

2. Akcelerační režim omezí standardní posouzení vlivů

Nesouhlasím s aplikací akceleračního režimu, neboť omezí standardní procesy posuzování vlivů, které jsou pro tak rozsáhlé záměry nezbytné. Zařazením lokality mezi akcelerační oblasti se snižuje rozsah standardních posouzení EIA a souvisejících procesů. Pro lokalitu s prokazatelnými střety to znamená oslabení ochrany obyvatel i přírody – přesně to, čemu má RED III v akceleračních oblastech předcházet.

Právní podklad: Směrnice RED III (2023/2413); zákon č. 100/2001 Sb.; směrnice EIA 2011/92/EU.

3. Zesílení dopadu kvůli reliéfu krajiny

Návrh nedostatečně zohledňuje skutečnost, že vrchovinné polohy jižního Plzeňska výrazně zesilují vizuální i akustický dopad větrných elektráren na obce v údolích. Reliéf jižního Plzeňska je mírně zvlněný a obce typicky leží v údolích pod horizonty. Umístění turbín v horních polohách znamená, že obyvatelé budou nuceni se s vizuální dominancí setkávat každý den a při určitých atmosférických podmínkách bude i hluk turbín lépe slyšet v sídlech níže.

Právní podklad: § 12 zákona č. 114/1992 Sb.; zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

4. Návrh není slučitelný s ochranou krajinného rázu

Mám za to, že vymezení akceleračních oblastí AOV 51, 62 a 63 je v rozporu s povinnostmi chránit krajinný ráz, zejména § 12 zákona č. 114/1992 Sb. Krajinný ráz se v této části jižního Plzeňska vyznačuje malou členitostí, otevřenými horizonty a relativně nízkou industriální zátěží. Tyto charakteristiky jsou hodnotou, kterou by územní plánování mělo chránit, nikoli marginalizovat. Návrh přitom otevírá cestu k masivní výstavbě bez odpovídající záruky ochrany.

Právní podklad: § 12 zákona č. 114/1992 Sb.; stavební zákon č. 283/2021 Sb.; čl. 35 Listiny základních práv a svobod.

5. Kumulace technické infrastruktury změny region

Vznáším námitku proti návrhu, který bez ohledu na již existující a plánovanou technickou zátěž regionu prohlubuje jeho industrializaci. Region jižního Plzeňska je již dnes zatížen vedením VVN, plánovanou dálnicí D20 a rozšiřováním logistických areálů. Doplnění o akcelerační oblasti pro stovky metrů vysoké VTE překračuje hranici únosné zátěže venkovské krajiny. Návrh nepředkládá analýzu únosnosti území.

Právní podklad: Stavební zákon č. 283/2021 Sb.; zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

6. Vypořádání připomínek je nedostatečné

Nesouhlasím s tím, že vypořádání připomínek obcí, spolků a veřejnosti je v dosavadním procesu nedostatečné a formální. Mnohé z dříve vznesených připomínek byly buď ignorovány, nebo zodpovězeny obecným odkazem na další řízení. Tím není naplněn smysl účasti veřejnosti, kterým je reálné ovlivnění návrhu.

Právní podklad: Správní řád č. 500/2004 Sb.; Aarhuská úmluva; čl. 35 Listiny.

7. Alternativní méně konfliktní lokality nebyly prověřeny

Nesouhlasím s tím, že nebyly dostatečně prověřeny jiné, méně konfliktní lokality pro větrné elektrárny. Návrh neproazuje, proč byly vybrány právě lokality ve volné krajině jižního Plzeňska a proč nebyly upřednostněny brownfieldy, průmyslové areály nebo jiné narušené plochy. Dokumentace sama připouští, že některé preferované typy území nebyly plnohodnotně prověřeny.

Právní podklad: Směrnice RED III (2023/2413); zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); princip minimalizace zásahů do krajiny.

8. Biokoridory jsou návrhem narušeny

Nesouhlasím s vymezením akceleračních oblastí v blízkosti regionálních a místních biokoridorů územního systému ekologické stability. Návrh AO přímo nebo nepřímo zasahuje funkčnost biokoridorů a biocenter v dotčeném území. Posouzení dopadů na ÚSES je v dokumentaci pouze formální a nevypořádává konkrétní funkce jednotlivých prvků systému ekologické stability.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb. (§ 4); vyhláška č. 395/1992 Sb.; princip prevence.

9. Vliv na hodnotu nemovitostí nebyl posouzen

Nesouhlasím s tím, že dokumentace neobsahuje žádné konkrétní posouzení vlivu na ceny nemovitostí v okolních obcích. Vlivy větrných parků na ceny nemovitostí jsou v zahraničí dlouhodobě sledovány a v určitých vzdálenostech se opakovaně potvrzují. Návrh ale tento vliv nezmiňuje, takže majitelé nemovitostí nemohou znát rozsah dopadu, který se má v jejich okolí připravovat.

Právní podklad: Čl. 11 Listiny; princip transparentnosti; směrnice SEA 2001/42/ES.

10. Spánek a kvalita života obyvatel jsou ohroženy

Námitkou je, že návrh nedostatečně zohledňuje vliv větrných elektráren na spánek a celkovou kvalitu života obyvatel okolních obcí. Recenzované přehledy potvrzují, že hluk z VTE může u dotčených obyvatel zvyšovat výskyt poruch spánku a obtěžování. Naše obce přitom budou mít turbíny v relativní blízkosti horizontu, ze kterého se hluk dobře šíří. Bez detailní hlukové studie nelze tato rizika vyloučit.

Právní podklad: Zákon č. 258/2000 Sb.; čl. 31 Listiny; princip prevence.

11. Posun problémů na investora není záruka pro občany

Nesouhlasím s tím, aby řešení zásadních otázek bylo přeneseno na investora v dalších fázích. Pokud je řešení hlukových studií, biologických průzkumů či monitoringu úhynů přeneseno na budoucího investora, vzniká riziko střetu zájmů. Tyto klíčové podklady by měly být součástí transparentního územně plánovacího procesu, ne dodatkem placeným investorem.

Právní podklad: Princip transparentnosti; správní řád č. 500/2004 Sb.; zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA).

12. Krátkodobé průzkumy neodrážejí celoroční stav

Vznáším námitku proti tomu, že na podkladě krátkodobých biologických průzkumů byla lokalita označena jako vhodná pro akcelerační režim. Mezinárodní metodiky vyžadují, aby biologické průzkumy v lokalitách pro VTE pokrývaly více vegetačních sezón a celoroční aktivitu netopýrů. Pokud byly v dokumentaci využity průzkumy kratší, je závěr o bezkonfliktnosti lokality nepodložený.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; směrnice o stanovištích 92/43/EHS; princip prevence.

Z výše uvedených důvodů nesouhlasím se zařazením akceleračních oblastí AOV 51 Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice do návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu a žádám, aby byly z návrhu vyňaty.

V dne

Podpis: